بيان كيـــفية وضـــــع الجنـــازة للصـــلاة عليهـــا

قال الإمام الكاساني رحمه الله :

إلَّا أَنَّهُمْ إنْ تَعَمَّدُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءُوا لِتَغْيِيرِهِمْ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ.

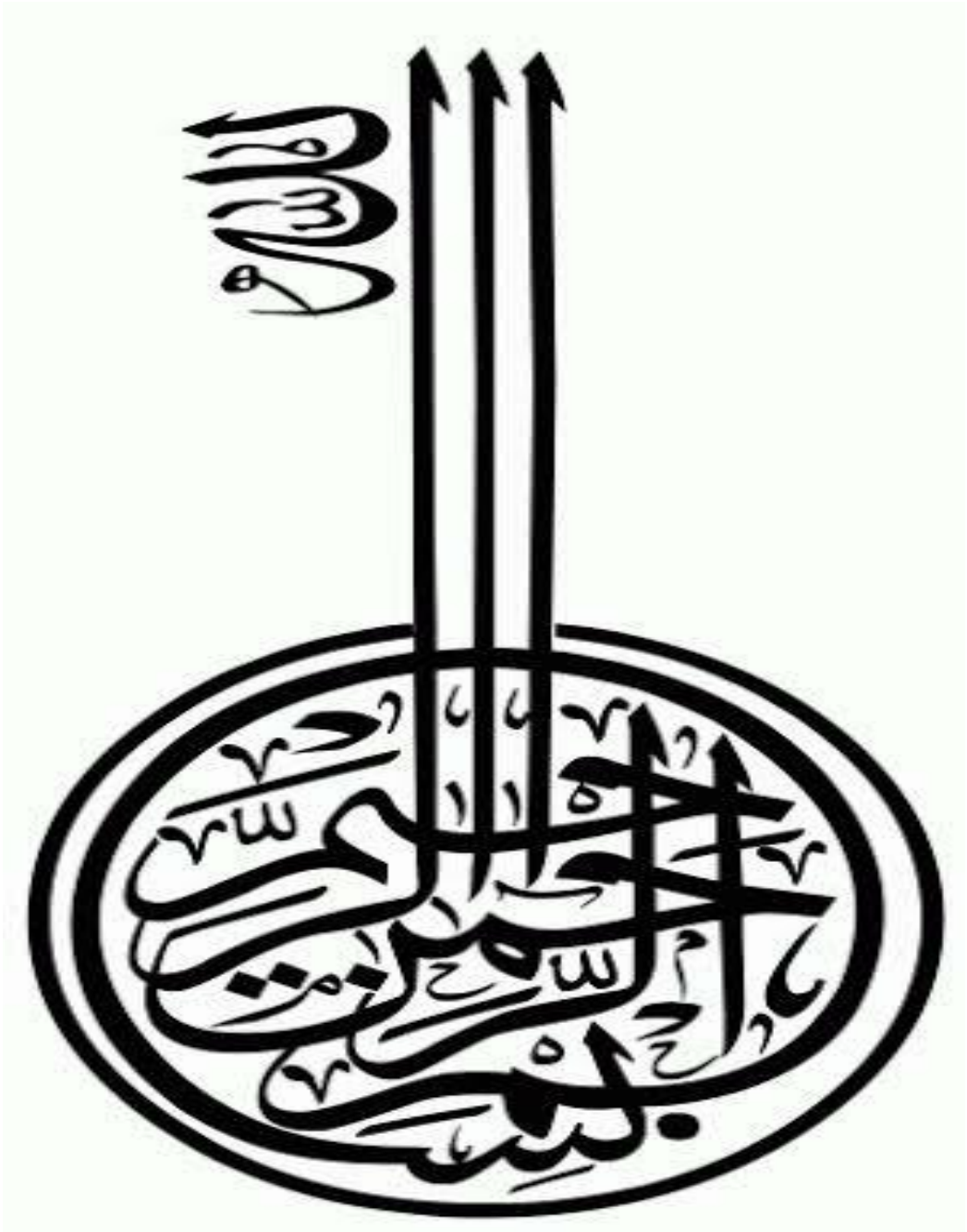
جمع وإعداد:

أبي عكاشة /عبد الرحـــيم عبـــد دغـــالي الأخلي الصومالي

القاريسي الشافعي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعاً.

العام١٤٤١هـ،الموافق٢٠٢٠م.

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ومأذونة لكل من يريد نشرها بدون تغيير أو تبديل



المـــقدمـــة

الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده.

أمابعد:

فهذا بيان كيفية وضع الجنازة للصلاة عليها،جمعتها من كتب أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة تسهيلالمن يريد معرفتها والوقوف عليها،وإن الفقهاء الذين خدموا هذا الدين أعظم خدمة ومهدوا قواعد الإسلام وأوضحوا مشكلات الأحكام هم أركان الشريعة،وأمناء الله في خليقته،فهم حرّاس الدّين الذين سلكوا الصراط المستقيم،ومن بينهم أولئك الأئمة الأربعة الأعلام الذين تزيّنت صحائف التاريخ بأخبارهم وسيرهم،ثم تلامذتهم الذين قاموا بتحرير أصولهم وتنقيحها والعناية بها.

وإني بذلت قصارى جهدي في بيان هذه المسألةممتثلاً بقول ربّ العالمين﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾(١)وإن كان عملي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء ما احتوت عليه كتب القوم جزاهم المولى عظيم الأجر والثواب.

وأما سبب اختياري بهذا الموضوع ، فإني لما رأيت من يتعصب إلى قول أوهن من بيت العنكبوت،ويفرق بين المتماثلات بدون أي دليل ، ويجعل رأس جنازة الرجل جهة يسار الإمام ، ويشدد على ذلك ويطالب الدليل على من خالفه، وآخر يقول إذا كانت الجنازة عند قبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم يجعل رأسها جهة القبر وهي جهة يسار الإمام، وثالث يخير ويقول أحيانا يجعل الإمام رأس الجنازة جهة يساره، وأحياناً جهة يمينه، حملتني الأنفة للعلم والحمية للصدق على تمييز الباطل من الحق، فألفت هذه الرسالة

١الذاريات: ٥٥

الموسومة "**بيان كيفية وضع الجنازة للصلاة عليها**" أداء للواجب عليّ ونصيحة للأمة،وبلاغاً لما كان عليه سلف الأمة.

والله أسأل أن يفتح علينا ويرزقنا فهماً صافياً ويجعلنا هداة مهتدين.

وسيكون ترتيب الرسالة بإذن الله على النحو الآتي:

أولاً:صورة المسألة .

ثانياً:أقوال المذاهب الأربعة في المسألة مرتبة حسب وفيات أئمة المذاهب.

ثالثاً:أدلة الجمهور على استحباب أن تكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام للصلاة عليها.

رابعاً:بيان شهادة العلماء على أن السنة وضع رأس الجنازة جهة يمين الإمام.

خامساً:بيان صحة الصلاة إذا جعل رأس الجنازة جهة يسار الإمام.

سادساً:عرض الأقوال في المسألة،والجواب عن كل قول خالف مذهب الجمهور.

سابعاً:ذكر الاعتبار أن يكون معظم الجنازة جهة يمين الإمام،والجواب عنها.

ثامناً:بيان القول الراجح في المسألة.

تاسعاً:الخاتمة.

صورة المسألة:

الجنازة توضع معترضة أمام الإمام، ويجعل الإمام رأسها جهة يمينه ذكراً كانت أو أنثى أو كانت عند قبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو كانت عند غيره،ولا يقال فيها الخيار،والفقهاء رحمهم الله قيدوا بيان كيفية وضع الجنازة للصلاة عليها في كتبهم فبعضهم نصّ على المسألة منفردة وهم المالكية، وبعضهم بحث المسألة تحت عنوان اجتماع الجنائز رجالاً ونساءً،وهم الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)،إذاً فلنعرض أقوال المذاهب الأربعة في المسألة مرتبة حسب وفيات أئمة المذاهب.

أقوال المذاهب في المسألة مرتبة حسب وفيات أئمة المذاهب:

أولاً ـ الحنفية:قال الإمام أبوبكر الكاساني رحمه الله(ت٥٨٧هـ) (ثم كيف توضع الجنائز إذا اجتمعت؟فنقول:لايخلوا إما أن كانت من جنس واحد،أو اختلف الجنس،فإن كان الجنس متحداً فإن شاءوا جعلوها صفاً واحداً كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة،وإن شاءوا وضعوا واحداً بعد واحدٍ مما يلي القبلة ليقوم الإمام بحذاء الكل،ثم إن وضع رأس كل واحدٍ منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن،وإن وضع شبه الدرج وهو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن،كذا روي عن أبي حنيفة أنه إن وُضع هكذا فحسن أيضا،لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا على هذه الصفة فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضا.(١)ثم تكلم إن اختلف الجنس.

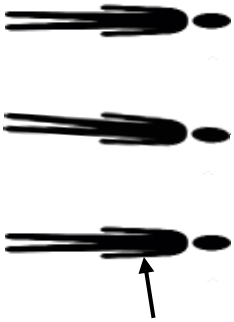
أقول الصورة الأولى هكذا



ويقف الإمام عند صدر آخرهم.

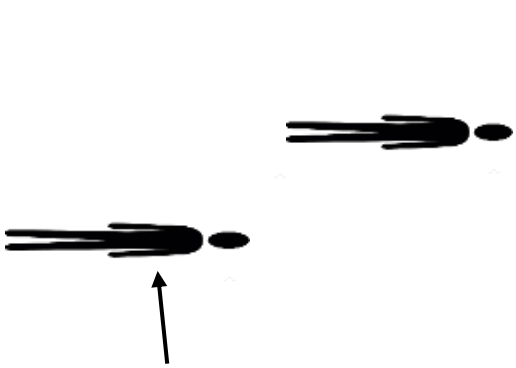
١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع٢/٣٥١ دار الحديث.

وهكذا الصورة الثانية:



ويقف الإمام في محاذاة الكل ،

وهكذا الصورة الثالثة



ويقف الإمام عند صدر آخرهم.

قوله (فإن كان الجنس متحداً) أقول :لا يخرج من حالتين إما أن يكونوا كلهم رجالا وإما أن يكنّ كلهن نساء.وقوله (ثم إن وضع رأس كل واحد منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن،إلخ) أقول :إن الإمام أبا حنيفة قاس هذه الحالة على وضع الجنازة في القبر،فالجنازة توضع في القبر وتكون رأسها على جهة يمين الواضع فكذلك هذه الحالة،توضع وتكون رأس الجنازة على جهة يمين الإمام سواء كانت ذكراً أو أنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا على هذه الصفة،وكان رؤوسهم جهة يمين الواضع كما هو المعروف عند المسلمين،فكذا توضع عند الصلاة عليها.

وقال الإمام محمد الحصكفي مفتي الحنفية بدمشق(ت١٠٨٨هـ)(وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساؤوا إن تعمدوا) قال صاحب الحاشية وهو ابن عابدين الحنفي رحمه الله:(قوله وصحت لو وضعوا إلخ) كذا في البدائع،وفسّره في شرح المنية معزياً للتاترخانية،بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام،إنتهى كلامه.

قال ابن عابدين رحمه الله:فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هوالمعروف الآن،ولهذا عللَ في البدائع للإساءة بقوله: لتغييرهم السنة المتوارَثه،ويوافقه قول الحاوي القدسي:يوضع رأسه يمين المستقبِل.(١)

وكلام صاحب البدائع الذي أشار إليه ابن عابدين: قال رحمه الله"ولو أخطئو بالرأس فوضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائط الجواز،وإنما الحاصل بغير صفة الوضع،وذا لا يمنع الجواز إلا أنهم إن تعمدوا ذلك فقد أساؤو لتغييرهم السنة المتوارَثة"(٢)

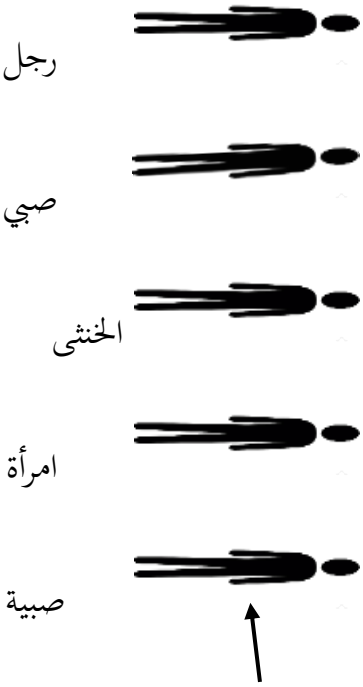
وقال الإمام الكاساني صاحب البدائع رحمه الله أيضاً(ولو اجتمع رجل وامرأة وصبي وخنثى وصبية، دُفن الرجل مما يلي القبلة ثم الصبي خلفه ثم الخنثى ثم الأنثى ثم الصبية،لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام حالة الحياة،وهكذا توضع جنائزهم عند الصلاة عليها،فكذلك في القبر)(٣).

١حاشية ابن عابدين(١٢٤/٣)دار المعرفة بيروت لبنان

٢بدائع الصائع في تريب الشرائع(٣٤٨/٢)دار الحديث بالقاهرة .

٣الصدر السابق(٣٦٢/٢).

أقول هكذا الصورة ــــــــــ



وهذا قياس وضع الجنازة للصلاة عليها على الصلاة في الحياة، وكذا وضع الجنازة في القبر مستقبل القبلة، ولا يتحقق هذا إلا أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام لأنه أشرف.

ثانياً:المالكية :قال الإمام ضياء الدين خليل بن اسحاق من كبار فقهاء المالكية(ت٧٦٧هـ) (ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة،رأس الميت عن يمينه) قال الشارح وهو أبو عبدالله المغربي المعروف بالخطاب(ت٩٥٤هـ) (وأجزأت إن صلي عليها منكوساً رأسه موضع رجليه) قال المحشي رحمه الله(يجعل رأس الميت عن يمين الإمام،فلو عكس قال سحنون وابن القاسم صلاتهم مجزأة عنهم) (١).

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني(ت٣٨٦هـ) (في من صلي عليه إلى غير القبلة أو جعل رأسه موضع رجليه في قبره أو في الصلاة عليه،قال سحنون ولا تعاد الصلاة عليه،وكذا لوصلوا

١مختصر الخليل مع شرح مواهب الجليل (٣/٣٥ ـ ٣٦)دار الكتب العلمية

عليه موضع رجليه وقاله أشهب،قال موسى عن ابن القاسم في (العتبية)إذا جعل الرأس موضع الرجلين في الصلاة لم تعد الصلاة وأجزأهم وإن لم يدفن)(١)

أقول :الأصل الذي كان عليه المسلمون ويفعلونه من قديم الزمان أن يجعل الإمام رأس الجنازة جهة يمينه،فلو جعل جهة يساره وصلى عليه صحت الصلاة،ولكنه مخالف لما عليه المسلمون.

قال الإمام القرافي رحمه الله(ت٦٨٤هـ) (قال ابن حبيب ولو وضع علي شقه الأيسر أو ألحد إلى غير القبلة أو رجلاه موضع رأسه أُصلح إن أمن التغير،وإلا فلا) (٢)

وقوله (أو رجلاه موضع رأسه إلخ) أقول:وذلك أن يدفن ورأسه جهة يسار الواضع في اللحد، فإن دفن على هذه الصفة أُصلح إن أمن التغير وإلا فلا،لأن اليمين أشرف ولأن الجنازة توضع على الجنب الأيمن في القبر،فكذلك في حال الصلاة عليها،تستحب أن يجعل رأسها جهة يمين الإمام قياساً على هذه الحالة ولا فرق بين الذكر والأنثى ولا أن تكون الجنازة عند القبر الشريف أو غيره.

ثالثاً:الشافعية:

أولاً:اعلم أيها القارئ الكريم إن أئمتنا الشافعية المتقدمين بينوا أن الإمام الشافعي ليس له نص في هذه المسألة ـ اعني موضع وقوف الإمام من الجنازة وكيفية وضع الجنازة ـ قال الإمام النووي رحمه الله (ت٦٧٦هـ) (المسألة الأولى: السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث، ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين،وفي الرجل وجهان الصحيح:باتفاق المصنفين،وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف عند رأسه، والثاني:قاله أبو علي الطبري عند صدره وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي، قال الصيدلاني :وهو اختيار إئمتنا،وقال الماوردي قال أصحابنا البصريون عند

١النوادر والزيادات على ما في المدونة(٦٣٣/١)دار الغرب الإسلامي.

٢الذخيرة (٤٧٩/٢)دار الغرب الإسلامي

صدره،والبغداديون عند رأسه،والصواب ما قدمته عن الجمهور وهو عند رأسه،ونقله القاضي حسين عن الأصحاب، قال أصحابنا:وليس للشافعي في هذه المسألة نص) (١).

ثانيا:اعلم أيها القارئ الكريم أن المسألة ثابتة بالإجتهاد من فقهاء الشافعية ولم يتكلموا في الجنازة الواحدة،لأنها واضحة،وإنما تكلموا في كيفية وضع الجنازة إذا اجتمعت ،قال الإمام الغزالي رحمه الله (ت٥٠٥هـ) (إذا اجتمع الجنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة،ويجوز أن يصلى على الجمع،وفي كيفية الوضع وجهان الأصح:أنه يوضع الكل بين يدي الإمام على هذه الصورة)) (٢).

قال الإمام الرافعي رحمه الله (ت٦٢٣هـ) (ثم ان اتحد النوع ففي كيفية وضع الجنائز وجهان، أصحهما :وهو المذكور في الكتاب ـ الوجيز للغزالي وهو المتن ـ،أنها توضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليكون الإمام في محاذاة الكل) (٣).

قال الإمام النووي رحمه الله (إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة واحدة، وجاز أن يصلى على كل واحد واحدةً.....فإن كانوا نوعاً واحداً وأراد أن يصلي عليهم صلاة واحدةً ففي كيفية وضعهم طريقان:أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين،ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة،أنه يوضع الحميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع) (٤).

وقال الشيخ محمد بن علي باعطية الدوعني الشافعي ـ معاصر ـ (وأما وضع الجنازة فتكون كالآتي:وهو أن يجعل رأس الميت عن يمين الإمام وغالبه عن يساره، وهو الذي عليه العمل بنقل الخلف عن السلف عملا) (٥).

١المجموع شرح المهذب(١٣١/٥)دار عالم الكتب.

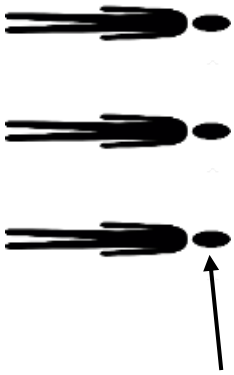
٢الوسيط في المذهب (٣٨٢/٢)دار السلام.

٣العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(٤٣٣/٢)دار الكتب العلمية.

٤المجموع شرح المهذب(١٣١/٥)دار عالم الكتب.

٥غاية المنى شرح سفينة النجا(٥٠٦)مكتبة الدعوة.

أقول هكذا الصورة



وهذا الوجه هو الراجح عند المذهب،فيقف الإمام في محاذاة الكل،وبناء على هذا القول كما صرّح به الشيخ الدوعني ، فالجنازة الواحدة يوضع أمام الإمام ويجعل رأسها جهة يمينه سواء كانت ذكراً أو أنثى،وسواء كانت عند قبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو عند غيره،وهو عمل المسلمين من قديم الزمان إلى يومنا هذا ولله الحمد.

الوجه الثاني:قال الإمام الغزالي رحمه الله (أنه يوضع صفاً مادا ً في يمين الإمام على هذه الصورة ---) (١).

قال الإمام الرافعي رحمه الله(والثاني:وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يوضع الكل صفاً واحداً رأس كل ميت عند رجل الآخر،ويجعل الإمام جميعها على يمينه ويقف في محاذاة الأخيرة) (٢)

قال الإمام النووي رحمه الله (والثاني:وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفاً واحد رأس كل واحد عند رجل الآخر،ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه،ويقف في محاذاة الآخر منهم)(٣).

أقول هكذا الصورة



وهذا الوجه مرجوح عند الأصحاب،فيقف الإمام في محاذاة الآخر منهم ،ويكون معظمهم على يمينه،كما هو واضح في الصورة، وكذلك يوضع الجنازة الواحدة سواء كانت معظمها

١الوسيط في المذهب (٣٨٢/٢)دار السلام.

٢العزيز شرح الوجيز المعروف الشرح الكبير(٤٣٣/٢).دار الكتب العلمية.

٣المجموع شرح المهذب(١٣١/٥)دار عالم الكتب.

جهة يمين الإمام أو يساره فلاعبرة في ذلك ، وإنما العبرة أن يجعل رأس الجنازة جهة يمين الإمام، كما دل على ذلك عمل المسلمين سلفاً وخلفاً).

رابعا:الحنابلة:قال الإمام ابن قدامة رحمه الله(ت٦٢٠هـ)(فَصْلٌ: فَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُسَوِّي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَقَوْلُ إبْرَاهِيمَ وَأَهْلِ مَكَّةَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ.

وَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعًا، فَأُخْرِجَتْ جِنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّى عَلَيْهِمَاوَبِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَهُمْ يُسَوُّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إذَا صُلِّيَ عَلَيْهِمَا، فَأَرَادَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ.))([1])

وبوب الإمام المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار،فقال رحمه الله:[بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ إذَا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ]ثم أورد أثر عمار مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: «حَضَرْتُ جِنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ، وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: السُّنَّةُ.» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد) .وصححه النووي في المجموع والألباني في أحكام الجنائز.([2])

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله (ت١٣٩٢هـ)"والسنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعمول به ويسوي بين رؤوس كل نوع ويجعل وسط أنثى حذاء صدر أو

---

[1] المغني لابن قدامة(٤٥٣/٣)طبعة دار عالم الكتب بتحقيق التركي.

٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (١٦٠/٣)دار الوفاء.

رأس رجل ليقف الإمام موقفه من الكل. وجمعُهم بصلاة أفضل وهو مذهب مالك وأحمد".(١)

أقول هكذا الصورة الأولى:



فيقف الإمام عند رؤوسهم،أو عند صدورهم ويكون الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة ، ورؤوسهم جهة يمين الإمام،ولا فرق بين جنازة واحدة أو جنائز ،وقد بين الإمام ابن قاسم أن السنة وضع رأس الجنازة مما يلي يمين الإمام كما هو المعمول به،وذلك أن المسلمين يضعون جنائزهم هكذا فلا يفرقون بين جنازة الرجل وجنازة المرأة،بل يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام كما هو المعمول به في المسلمين،فمن فرق بينهما وعكس جنازة الرجل فعليه الدليل ولا دليل عنده قطعاً.

والرواية الثانية :قال الإمام ابن قدامة رحمه الله(أن يصفّ الرجال صفاً والنساء صفاً ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال،وهذا اختيار أبي الخطاب،ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة)(٢)

١الإحكام شرح أصول الإحكام (٥٢/٢)طبعة المؤلف.

٢المغني لابن قدامة (٤٥٤/٣)طبعة دار عالم الكتب بتحقيق التركي

أقول هكذا الصورة

نساء:



رجال:



أدلة الجمهور على استحباب أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام للصلاة عليها:

أولاً:اجماع المسلمين وهو أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام للصلاة عليها، وأنّ ذلك عمل المسلمين بنقل الخلف عن السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، والإجماع مستنده الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾[1] ووجه الاحتجاج بالآية: أن الله جلّ وعلا جعل عملهم مرجعاً وميزاناً يميز بين من كان مهتدياً ومن كان ضالاً، ولذلك ناقش الفقهاء رحمهم الله هل تصح الصلاة أو تعيد إذا صلي منكوساً؟ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله (ت٣٨٦هـ)(في مَنْ صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة، أو جُعل رأسه موضع رِجْلَيْهِ في قبره،أو فِي الصَّلاَةِ عليه، قال سَحْنُون: ولا تعاد الصلاة عليه، وكذلك لو صَلَّوْا عليه ورأسه موضع رِجْلَيْهِ. وقاله أشهب. قال موسى، عَنِ ابْنِ

(١)سورة البقرة:١٣٧

الْقَاسِمِ، فِي الْعُتْبِيَّة: إذا جُعل الرأس موضع الرجلين فِي الصَّلاَةِ، لم تُعِد الصلاة وأجزأهم، وإن لم يُدْفَن.(١)

أما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي – أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ "(٢).

ووجه الاحتجاج بالحديث: أنه إذا تتابع عمل المسلمين في كيفية واحدة بمسألة ما، كان عملهم حجة قاطعة على من بعدهم ولا تجوز مخالفته.

ثانياً:القياس : وهو إلحاق مسألة غير منصوصة بمسألة منصوصة في الحكم الشرعي بعلة جامعة بينهما، أو إلحاق فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، فهذه المسألة التي نحن بصددها قاس العلماء على المسائل التالية بجامع العلة في كل منها.

١. قياس كيفية وضع الجنازة للصلاة عليها على حالة النوم في الحياة ، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه سلم" إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به ".متفق عليه.

أقول:إن المسلم الميت في حال حياته استحب له أن يضجع على جنبه الأيمن،فكذلك في حال الصلاة عليه استحب له أن يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لحديث(وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوالنسائي وحسنه الألباني في الإرواء

١النوادر والزيادات على ما في المدونة(٦٣٣/١)دار الغرب الإسلامي.

(٢)سنن الترمذي (٤/ ٤٦٦) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

ولحديث أبي قتادة:(أن البراء بن المعرور: أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر،فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة) (١) ولا يتحقق أن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة إلا أن يكون رأسه جهة يمين الإمام،حتى قال الفقهاء رحمهم الله في الذي مات في السفينة إنه بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه أنه يرمى في البحر على شقه الأيمن وذلك لشرف اليمين،قال ابن القاسم رحمه الله:(ومن مات في البحر غسل وكفن وصلي عليه وانتظر به البر إن أمن التغير،وإلا رمي به في البحر مستقبلا محرفاً على شقه الأيمن)(٢)

٢:قياس وضع الجنازة للصلاة عليها على حالة غسل الميت،فالسنة:أن يبدأ الغاسل على جنبه الأيمن بعد إستنجائه والوضوء له،لقوله عليه الصلاة والسلام حين ماتت بنته رضي الله عنها،قال(إبدأن بميامنها)متفق عليه،لأن جهة اليمين أشرف،وأهل اليمين أهل الجنة،وأهل الشمال أهل النار وأهل اليمين في نهاية السعادة وحسن الحال وأهل الشمال في نهاية الشقاوة وسوء الحال،فعلى المسلم أن يحسن التفاؤل لأخيه المسلم الميت،وذلك أن يتفاءل أن يكون من أهل اليمين،وأن يكون من أهل الجنة،لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين

﴿ فَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ﴾(٣)وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال﴿ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ﴾.(٤)والعرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك.

٣:قياس حالة وضع الجنازة للصلاة عليها على حالة وضع الجنازة في القبر مستقبل القبلة، قال الإمام الكاساني رحمه الله:(ثُمَّ إنْ وُضِعَ رَأْسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِذَاءِ رَأْسِ صَاحِبِهِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ وُضِعَ شِبْهَ الدَّرَجِ، كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الثَّانِي عِنْدَ مَنْكِبِ الْأَوَّلِ

١رواه الحاكم ٣٥٣/١،والبيهقي في السنن الكبرى ٣٨٤/٣.

٢الذخيرة للقرافي(٤٨٠/٢)دار الغرب الإسلامي.

٣سورة الواقعة آية٨.

٤سورة الواقعة آية٩.

فَحَسَنٌ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ وُضِعَ هَكَذَا فَحَسَنٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَاحِبَيْهِ دُفِنُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَحْسُنُ الْوَضْعُ لِلصَّلَاةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا.)(١)

قال الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي(ت٥٥٨هـ)(والمستحب أن يوضع على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه؛ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فُعل به،وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده إلى يومنا هذا)(٢).

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله :(فأما التوجه إليها في الحياة في الصلاة فبالكتاب والسنة والإجماع. وأما إذا وضع في اللحد فبلا نزاع. وقد دل الحديث وغيره على سنية وضع الميت في لحده متوجها إلى القبلة ويكون على شقه الأيمن. والنبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه صُنِعَ بهم كذلك بلا نزاع وهو طريق المسلمين. بنقل الخلف عن السلف لا يمتري فيه مسلم. ولأنه يشبه النائم وسنته أن ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة.)(٣).

وقال الإمام الخطيب الشربيني (ت٩٧٧هـ)(ويضجع الميت في القبر على يمينه ندباً،كما في الاضطجاع عند النوم،فإن وضع على يساره كره)(٤).

أقول :وكذلك في حال الصلاة عليه يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،ولا يتحقق هذا إلا أن يكون رأسه جهة يمين الإمام لعمل المسلمين سلفاً وخلفاً، ولأن اليمين أشرف.

١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(٣٥١/٢).دار الحديث.

٢البيان في مذهب الإمام الشافعي(١٠٦/٣).دار المنهاج.

٣الإحكام شرح أصول الإحكام (٨٤/٢)طبعة المؤلف.

٤الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٦٠٧/٢ المكتبة التوفيقية.

بيان شهادة العلماء على أن السنة وضع رأس الجنازة جهة يمين الإمام

قد تواترت السنة الفعلية التي نقلها الخلف عن السلف بشهادة العلماء على وضع رأس الجنازة جهة يمين الإمام للصلاة عليها، والمخالف محجوج بالسنة المتوارثة، فالخير كل الخير في مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وطريقهم، وما عداه فضلال وبدعة، قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله :(وَلَوْ أَخْطَئُوا بِالرَّأْسِ فَوَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِ الرِّجْلَيْنِ وَصَلَّوْا عَلَيْهَا جَازَتْ الصَّلَاةُ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ، وَإِنَّمَا الْحَاصِلُ بِغَيْرِ صِفَةِ الْوَضْعِ، وَذَا لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ إلَّا أَنَّهُمْ إنْ تَعَمَّدُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءُوا لِتَغْيِيرِهِمْ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ(١).

قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله (فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف الآن(٢).

وقال الإمام ضياء الدين خليل ابن اسحاق المالكي رحمه الله (ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة،رأس الميت عن يمينه) قال الشارح وهو أبو عبدالله المغربي المعروف بالخطاب(ت٩٥٤هـ) (وأجزأت إن صلي عليها منكوساً رأسه موضع رجليه) قال المحشي رحمه الله (يجعل رأس الميت عن يمين الإمام)(٣).

وقال الشيخ محمد بن علي باعطية الدوعني الشافعي (وأما وضع الجنازة فتكون كالآتي:وهو أن يجعل رأس الميت عن يمين الإمام وغالبه عن يساره، وهو الذي عليه العمل بنقل الخلف عن السلف عملا) (٤).

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣٤٨/٢) دار الحديث بالقاهرة.

٢حاشية ابن عابدين(١٢٤/٣)دار المعرفة بيروت لبنان .

٣مختصر الخليل مع شرح مواهب الجليل (٣٥/٣ ـ ٣٦)دار الكتب العلمية.

٤غاية المنى شرح سفينة النجا(٥٠٦)مكتبة الدعوة.

وقال الإمام عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله (والسنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعمول به ويسوي بين رؤوس كل نوع ويجعل وسط أنثى حذاء صدر أو رأس رجل ليقف الإمام موقفه من الكل)(١).

بيان صحة صلاة الجنازة إذا جعل رأس الجنازة جهة يسار الإمام:

إن العلماء رحمهم الله صرحوا بيان صحة صلاة الجنازة إذا جعل رأس الجنازة جهة يسار الإمام، وبينوا أيضاً إن تعمدوا ذلك أنهم قد أساؤوا لتغييرهم السنة المتوارثة، قال الإمام الكاساني رحمه الله (ولو أخطئو بالرأس فوضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائط الجواز،وإنما الحاصل بغير صفة الوضع،وذا لا يمنع الجواز إلا أنهم إن تعمدوا ذلك فقد أساؤو لتغييرهم السنة المتوارَثة"(٢).

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله (في من صلي عليه إلى غير القبلة أو جعل رأسه موضع رجليه في قبره أو في الصلاة عليه،قال سحنون ولا تعاد الصلاة عليه،وكذا لوصلوا عليه موضع رجليه وقاله أشهب،قال موسى عن ابن القاسم في (العتبية)إذا جعل الرأس موضع الرجلين في الصلاة لم تعد الصلاة وأجزأهم وإن لم يدفن)(٣).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي(ت١٣٩٢هـ)(إذا اجتمعوا،ـ يعني الجنائزـ ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى موقفه. ويسوى بين رؤوس كل نوع، وتكون عن يمين الإمام ندبًا، فلو كانت عن يساره أجزأت، صرح به المالكية(٤)

١الإحكام شرح أصول الإحكام (٥٢/٢)طبعة المؤلف.

٢بدائع الصائع في تريب الشرائع(٣٤٨/٢)دار الحديث بالقاهرة .

٣النوادر والزيادات على ما في المدونة(٦٣٣/١)دار الغرب الإسلامي.

٤حاشية الروض المربع(٨٣/٣)دار المؤلف.

عرض الأقوال في المسألة، والجواب عن كل قول خالف مذهب الجمهور:

القول الأول:قول الجمهور ،وهو أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام ذكراً كانت أو أنثى،أو كانت عند قبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو عند غيره،وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل،وقد تقدم أدلتهم.

القول الثاني:الخيار أحياناً يجعل رأس الجنازة جهة يمين الإمام،وأحياناً جهة يساره ذكراً كانت أو أنثى،وهذا اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحنبلي شيخ مشائخنا رحمه الله، ولما سئل رحمه الله فقيل له:ما هو وضع الصحيح للميت عند الصلاة عليه؟وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة والطفل؟أجاب رحمه الله:(الميت عند الصلاة عليه يوضع أمام المصلي،ويقف الإمام عند رأسه،إن كان الميت ذكراً وعند وسطها إن كان الميت أنثى،ولا فرق بين أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أو عن شماله،خلافاً لما يظنه بعض العامة،أنه لابد أن يكون عن يمين الإمام).وسئل أيضاً رحمه الله:هل وضع رأس الميت عن يمين الإمام مشروع عند الصلاة عليه؟فأجاب رحمه الله،بقوله:(ولا اعلم بهذا سنة،ولذلك ينبغي للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحياناً حتى يتبين للناس أنه ليس واجباً أن يكون الرأس عن اليمين،لأن الناس يعتقدون أنه لابدّ أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام،وهذا لا أصل له)(١)

الجواب عنه :إن عامة المسلمين يرون من قديم الزمان وضع رأس الجنازة جهة يمين الإمام، وهو عمل المسلمين بنقل الخلف عن السلف حتى ظنوا أنه واجب كما صرّح به الشيخ رحمه الله، لاستفاضته،ودوامهم على ذلك،فمخالفته رحمه الله اجتهاد منه،وكل مجتهد يصيب ويخطئ إذاً فلا اعتبار قول من خالف عمل المسلمين غفر الله له وللمسلمين جميعاً.

١مجموع فتاوى الشيخ عثيمين ١٠١/١٧ ــ ١٠٢ دار الثريا.

القول الثالث:عند القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم،يجعل رأس الجنازة جهة القبر،يسار الإمام،ولا فرق بين الذكر والأنثى،وهذاالقول قاله بعض أئمتنا الشافعية المتأخرين،قال الشيخ عمر بن محمد البقاعي(ت١٢٩٥هـ) (وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مُعْظَمُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَأْسُ الذَّكَرِ جِهَةَ يَسَارِ الْمُصَلِّي وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ رَأْسِهَا عَلَى الْيَسَارِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ لِيَكُونَ رَأْسُهَا جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سُلُوكًا لِلْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ) (١).

وقال الشيخ عبد الحميد الشرواني(ت ١٣٠١هـ) (وفي البجيرمي ما نصه : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مُعْظَمُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَأْسُ الذَّكَرِ جِهَةَ يَسَارِ الْمُصَلِّي وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ رَأْسِهَا عَلَى الْيَسَارِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ لِيَكُونَ رَأْسُهَا جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سُلُوكًا لِلْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ) (٢).

وصاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة جعل هذا القول قولا للمالكية، فقال:(المالكية قالوا ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل، وعند منكبي المرأة، ويكون رأس الميت عن يمينه، رجلاً كان أو امرأة، إلا في الروضة الشريفة، فإنه يكون عن يساره ليكون جهة القبرالشريف)(٣)

الجواب عنه:إنه قول باطل لمخالفته عمل المسلمين من قديم الزمان، ولأنه لم يقله أحد من السلف من علماء المدينة حسب علمي.

١فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك ٣٨٠/١ دار الكتب العلمية.

٢حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥٨٨/٣ دار الحديث بالقاهرة،تحقيق د.أنس الشامي.

٣الفقه على المذاهب الأربعة ٤٢٥/١ دار ابن الجوزي بالقاهرة.

القول الرابع:التفريق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة،وذلك أن يجعل رأس الجنازة جهة يمين الإمام إذا كانت أنثى،وجهة يسار الإمام إذا كانت ذكراً،وهو اختيار بعض أئمتنا الشافعية المتأخرين.

الجواب عنه : إنه قول باطل،لمخالفته عمل المسلمين،وتفريقه بين المتماثلات بدون أيّ دليل،وقد سلم من هذه الورطة القولان قبله.

ذكر الاعتبار أن يكون معظم الجنازة جهة يمين الإمام، والجواب عنها:

إن بعض أئمتنا الشافعية المتأخرين اعتبروا أن يكون معظم الجنازة جهة يمين الإمام كاعتبارها في اجتماع الجنائز كلهم خناثى، فيجعلهم الإمام صفاً واحد، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويجعلهم عن يمينه ليكون غالبهم على يمينه، ويقف عند محاذاة آخرهم على قول واحد في المذهب، وبناء على هذا جعلوا رأس جنازة الرجل جهة يسار الإمام، ليكون غالبه على يمين الإمام،اعتباراً أن يكون معظم الجنازة جهة يمين الإمام،وأما الجمهور فهم اعبتروا أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام سواءً كانت ذكراً أو أنثى، وسواء كان معظمها يميناً أو شمالاً.

قال الإمام شمس الدين الرملي رحمه الله(ت١٠٠٤هـ) (وَلَوْ حَضَرَ خَنَاثَى مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ جُعِلُوا صَفًّا عَنْ يَمِينِهِ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ).قال المحشي رحمه الله قوله(جعلوا صفاً عن يمينه إلخ) هُوَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ جِهَةَ الْيَمِينِ أَشْرَفُ، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي الرَّجُلِ الذَّكَرِ جَعْلَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيَكُونُ غَالِبًا عَلَى يَمِينِهِ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ خِلَافُ عَمَلِ النَّاسِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ جِهَةُ رَأْسِهَا فِي جِهَةِ يَمِينِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ

لِعَمَلِ النَّاسِ وَحِينَئِذٍ يَنْتِجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى جَعْلِ الْخَنَاثَى صَفًّا عَنْ الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ رِجْلَا الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ) (١) .

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله(ت٩٧٤هـ) (وَلَوْ حَضَرَ خَنَاثَى مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ صَفُّوا صَفًّا وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ) قال المحشي رحمه الله (قَوْلُهُ: صُفُّوا صَفًّا وَاحِدًا إلَخْ) هُوَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ جِهَةَ الْيَمِينِ أَشْرَفُ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي الرَّجُلِ الذَّكَرِ جَعْلَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ خِلَافُ عَمَلِ النَّاسِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جِهَةُ رَأْسِهَا فِي جِهَةِ يَمِينِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ النَّاسِ وَحِينَئِذٍ يَنْتُجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى جَعْلِ الْخَنَاثَى صَفًّا عَنْ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ رِجْلَا الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش وَفِي هَامِشِ الْمُغْنِي لِصَاحِبِهِ وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ جَعْلُ رَأْسِ الذَّكَرِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُعْظَمُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ اهـ(٢)

وقال البجيرمي رحمه الله(ت١٢٢١هـ) (وَتُوضَعُ رَأْسُ الذَّكَرِ لِجِهَةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ خِلَافَ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ، أَمَّا الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِمَا وَيَكُونُ رَأْسَهُمَا لِجِهَةِ يَمِينِهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْآنَ) (٣).

وقال الشيخ عمر بن محمد البقاعي (ت١٢٩٥هـ) (يسن جعل رأس الميت لِجِهَةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ خِلَافَ لما عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ، أَمَّا الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِمَا وَيَكُونُ رَأْسَهُمَا لِجِهَةِ يَمِينِهِ عَلَى عادة النَّاسُ الْآنَ) (٤).

١نهاية المحتاج مع حاشيتاه،حاشية السبرامسلي(ت١٠٨٧هـ) وحاشية المعربي (ت١٠٩٦هـ) ١٢١٥/٢.دار الفكر.

٢حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج شرح المنهاج ٥٨٨/٣ـ٥٩٠.دار الحديث بالقاهرة تحقيق د.أنس الشامي.

٣حاشية البجيرمي على الخطيب ٥٧٦/٢،المكتبة التوفيقية.

٤فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك ٣٨٠/١ دار الكتب العلمية.

وقال الشيخ محمد الأمين الكردي النشقندي (ت١٣٣٢هـ) (ويسن أن يجعل رأس الذكر عن يسار الإمام ويقف الإمام قريباً من رأسه، ورأس الأنثى عن يمينه ويقف عند عجزها) (١).

الجواب عن هذه العلة:أقول إن أئمتنا رحمهم الله ـ وإن كنا نحبهم فالحق أحب إلينا ـ فهذه العلة التي ذكروها علة باطلة من عدة وجوه:

الوجه الأول: إنها علة غير معتبرة في الجنازة الواحدة ،فلو كانت معتبرة في الجنازة الواحدة لسبقهم إليها السلف الصالح رضوان الله عليهم.

الوجه الثاني:إنها علة مخالفة لعمل المسلمين الذي نقله الخلف عن السلف رضوان الله عليهم،وعمل المسلمين جرى أن يجعل رأس الجنازة جهة يمين الإمام ولا فرق في ذلك جنازة الرجل وجنازة المرأة.

الوجه الثالث:إنها علة أدّت إلى تفريق بين المتماثلات بدون أي دليل،وأصول الشريعة التسوية في الحكم بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات كما قال جل وعلا﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴾(٢) وقال عز وجلّ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾(٣)وقال عز وجل﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾.(٤) وهؤلاء جميعهم لو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات ولم يقعوا في هذه الورطة.

١تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(ص٢١٢)دار الكتب العلمية

٢سورة ص آية٢٨

٣سورة الجاثية آية٢١.

٤سورة ن آية٣٥ـ٣٦.

الوجه الرابع: إن الحق من هذه الأقوال في واحد، وما سواه باطل، ولو قال مسلم إن الحق غير ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم لصار مخالفاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾[1] .

الوجه الخامس:إن هذه العلة فيها تلبيس بين الحق والباطل،بتعبيرهم بعبارة (يسنّ)أي سنّة؟إذا كانوا يقصدون اصطلاح الفقهاء وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب،سواء واظبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو واظبه عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم فهذا بعيد،لا يمكن أن يوجد أحد من السلف الصالح قال بتفريق كيفية وضع جنازة الرجل وجنازة المرأة،إذاً من الذي سنها،وإن كانوا يقصدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أبعد وأشد خطراً وتلبساً،نسأل الله العفو والعافية.

(١)سورة النساء:١١٥.

بيان القول الراجح في المسألة:

القول الراجح هو قول الجمهور،لموافقته عمل المسلمين سلفاً وخلفاً،ولأنه يوافق القاعدة الشرعية،وهي التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات،ولأن قولهم لم يضطرب حيث اعتبروا أن يوضع الميت يميناً،ويكون رأسه جهة يمين الإمام كما اضطرب قول من اعتبر أن يكون معظم الميت جهة يمين الإمام حتى فرّقوا بين المتماثلات،قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله(وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَيَقُولُونَ: فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الخير إلا وقد بادروا إليها)([1]).

١تفسير القرآن العظيم سورة الأحقاف آية١١.

الخـــاتمـــة

الرجوع إلى الحق شجاعة،والتمادى في الباطل سفاهة،فعذراً ثم عذراً لكل من أخطأنا في حقه،وقصرنا فيما له علينا ودفنّاه وقد صلينا عليه منكوساً،فالنكس شؤم،نعوذ بالله من النكس وسوء العاقبة،اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

وإلى هنا انتهى المقصود الذي أردت إيراده في هذه الرسالة،وكان الفراغ من إعدادها،(ليلة الثاني وعشرين في شهر رمضان،ـ عام ١٤٤١هـ)على يد جامعها الفقير إلى الله أبي عكاشة عبد الرحيم عبد دغالي حسين عمر خالد نور آمن خير أخل ساعيد الساعيدي الأخلي القارسي،غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات.

وأسأل الله عزوجل أن يجعل ما أوردناه في هذه الرسالة عملاً خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين،والحمد لله بنعمته تتم الصالحات،وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين..

فهـــــرس المحـتويات:

المـــقدمـــة ٣

صورة المسألة: ٥

أقوال المذاهب في المسألة مرتبة حسب وفيات أئمة المذاهب: ٥

أدلة الجمهور على استحباب أن يكون رأس الجنازة جهة يمين الإمام للصلاة عليها: .. ١٤

بيان شهادة العلماء على أن السنة وضع رأس الجنازة جهة يمين الإمام ١٨

بيان صحة صلاة الجنازة إذا جعل رأس الجنازة جهة يسار الإمام: ١٩

عرض الأقوال في المسألة، والجواب عن كل قول خالف مذهب الجمهور: ٢٠

ذكر الاعتبار أن يكون معظم الجنازة جهة يمين الإمام، والجواب عنها: ٢٢

بيان القول الراجح في المسألة: ٢٦

الخـــاتمـــة ٢٧

فهـــــرس المحـتويات: ٢٨